

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3094/2537

นาย หรรษะ อนันทรังสรรค์
บริษัท โชคทวีเรียลเอสเตท จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 208, มาตรา 209

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ตามคำร้องของจำเลยที่ขอให้พิจารณาใหม่อ้างว่า จำเลยไม่เคยได้รับสำเนา คำฟ้อง และไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องคดีนี้ สำนักงานของจำเลยมิได้ทำการมานานแล้ว และไม่มีผู้ใดอยู่ เมื่อจำเลยไปที่สำนักงานในวันยื่นคำร้องนี้จึงพบคำบังคับ ดังนี้ จำเลยได้อ้างถึงพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้แล้ว จึงขอที่ศาลแรงงานจะรับคำร้องไว้ทำการไต่สวนว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่จำเลยอ้างและเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้หรือไม่ การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งว่า ตามคำร้องไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้และด่วนยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ทำการไต่สวนเสียก่อนเป็นการไม่ชอบ

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าจ้างที่จำนวน 243,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแก่โจทก์ จำเลยไม่ยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลแรงงานกลางพิจารณาสืบพยานโจทก์ไปฝ่ายเดียวและพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีคดีอยู่ในระหว่างการบังคับคดีตามคำพิพากษา

จำเลยยื่นคำร้องว่า จำเลยไม่เคยได้รับสำเนาคำฟ้องและไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องคดีนี้ สำนักงานของจำเลยไม่ได้ทำการมานานแล้วและไม่มีผู้ใดอยู่ เมื่อจำเลยไปที่สำนักงานในวันยื่นคำร้องนี้จึงพบคำบังคับ โจทก์ไม่เคยทำงานกับจำเลย ไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันจำเลยน่าจะมีโอกาสต่อสู้คดี จำเลยไม่มีเจตนาขาดนัด ขอให้มีการพิจารณาคดีใหม่

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า จำเลยยื่นคำร้องเกิน 15 วันนับแต่วันที่ได้นำคำฟ้องมาบังคับ ทั้งตามคำร้องไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์นอกเหนือ ไม่อาจบังคับได้ให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามคำร้องของจำเลยที่ขอให้พิจารณาใหม่ อ้างว่า จำเลยไม่เคยได้รับสำเนาคำฟ้อง และไม่ทราบว่าถูกโจทก์ฟ้องคดีนี้ สำนักงานของจำเลยมิได้ทำการมานานแล้วและไม่มีผู้ใดอยู่ เมื่อจำเลยไปที่สำนักงานในวันยื่นคำร้องนี้จึงพบคำบังคับ ดังนี้ จำเลยได้อ้างถึงพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้แล้ว จึงขอที่ศาลแรงงานกลางจะรับคำร้องไว้ทำการไต่สวนว่าข้อเท็จจริงเป็นดังที่จำเลยอ้างและเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้หรือไม่ การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่า ตามคำร้องไม่ปรากฏว่ามีพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้และด่วนยกคำร้องของจำเลยโดยไม่ทำการไต่สวนเสียก่อนเป็นการไม่ชอบ

พิพากษายกคำสั่งของศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางรับคำร้องของจำเลยไว้ทำการไต่สวน แล้วมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป

(สมิทธิ วราอุบล-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ